

1598642-77.2019.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2284564/2019 - 08º D.P. GUARULHOS, 7708367 - 08º D.P. GUARULHOS, 5392/19/217 - 08º D.P. GUARULHOS, 2284564 - 08º D.P. GUARULHOS, 5392/19/217 - 08º D.P. GUARULHOS, 2284564 - 08º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1598642-77.2019.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1598642-77.2019.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2284564/2019 - 08º D.P. GUARULHOS, 7708367 - 08º D.P. GUARULHOS, 5392/19/217 - 08º D.P. GUARULHOS, 2284564 - 08º D.P. GUARULHOS, 5392/19/217 - 08º D.P. GUARULHOS, 2284564 - 08º D.P. GUARULHOS, 5392/19/217 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA IRACILDA DA SILVA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

MARIA IRACILDA DA SILVA e RONALDO RAMOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados neste processo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, cc art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 12 horas, nas dependências da Penitenciária Adriano Marrey, situada na rodovia BR 116, Km 219, Várzea do Palácio, nesta comarca, MARIA IRACILDA trazia consigo para fins de entrega a consumo de terceiros no interior daquele estabelecimento prisional, dois invólucros contendo maconha (peso líquido de 14,4 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão

(fls.04/05) e laudo químico-toxicológico(fl. 24/26).

Consta, outrossim, que RONALDO teria concorrido para a prática delitiva, ajustando com a corré MARIA IRACILDA, sua genitora a entrega de porções da droga por ocasião de sua visita a ele, uma vez que cumpre pena no aludido estabelecimento prisional. ,

Consta, ainda, que a acusada se dirigiu ao estabelecimento prisional, trazendo consigo as drogas, acondicionadas em dois compartimentos em sua blusa, Enquanto aguardava sua liberação para entrada no presídio, percebendo que seria submetida à revista pessoal, MARIA IRACILDA retirou as porções de maconha e as jogou debaixo da cadeira, dirigindo-se posteriormente ao scanner. Ocorre que, ao passar pelo referido aparelho, os agentespenitenciários constataram a existência de dois compartimentos em sua blusa, os quais seriamdestinados ao transporte de drogas para o interior do presídio. Em razão disso, efetuaramrevista ao local, oportunidade em que localizaram as drogas debaixo da cadeira em que a denunciada se encontrava sentada.

Consta, finalmente, que a acusada negou a posse da droga e que o denunciado se quedou silente, sendo lhe aplicada falta grave. Outrossim, juntou-se aos autos o laudo pericial da roupa utilizada peladenunciada, por meio do qual se constatou que “os referidos bolsos poderiam ser utilizadospara o acondicionamento de substâncias entorpecentes, dependendo de suas dimensões” (fls.85/86).

Determinada a notificação dos acusados (fl. 94), sobrevieram defesas preliminares (fls. 109/111 e 128).

A denúncia contra ambos foi recebida em 10 de fevereiro de 2022 (fl. 130/132).

Posteriormente, os acusados foram regularmente citados (MARIA IRACILDA fls. 201 e RONALDO às fls. 188/190).

No curso da instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhascomuns, seguindo-se os interrogatórios dos acusados, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a absolvição dos acusados por falta de provas.

A defesa requereu a) absolvição de ambos por falta de provas; b) penas mínimas; c) regime brando; d) PRD; e) Recurso em liberdade; f) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é improcedente.

Isto porque o conjunto e provas amealhados no decorrer da do processo foi insuficiente a demonstrar a autoria do delito descrito na denúncia.

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/03), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 04/05), Laudo da Blusa (fls. 85/86), Laudo de Exame Químico-Toxicológico positivo (fls. 24/26), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Por sua vez, a autoria não restou demonstrada.

A testemunha Marcos Ferreira Costa, agente penitenciário, em Juízo, aduziu que no dia estava na recepção; só soube pelo o que lhe foi relatado; não presenciou a apreensão das drogas; foral localizadas porções de drogas embaixo de uma das cadeiras e uma funcionária fez a revista pessoal na ré e constatou os bolsos internos no top da ré, cujo formato era o mesmo dos pacotes apreendidos; mais um invólucro foi encontrado posteriormente. Não se recordou se outras pessoas se sentaram no banco sob o qual a droga foi encontrada; não sabe se alguém viu a acusada dispensar as drogas.

Em seu interrogatório judicial, a acusada Maria Iracilda da Silva que não entrou no presídio com drogas; passou pela revista pessoal após ficar aguardando sentada; havia mias pessoas no local. Afirmou que nunca usou ou portou drogas; já visitou o filho outras oportunidades e nunca foi encontrado nada de ilícito.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Ronaldo Ramos da Silva negou a prática delitiva; que nunca pediria para a mãe levar drogas para ele.

Diante desse quadro, resta concluir pela improcedência da pretensão punitiva.

Com efeito, não há testemunhas presenciais dos fatos. O agente penitenciário ouvido em Juízo ficou sabendo pelo o que lhe relataram; não presenciou a localização das drogas.

Não há, portanto, prova robusta de que os réus praticaram a conduta criminosa que lhes foi imputada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, para ABSOLVER MARIA IRACILDA DA SILVA e RONALDO RAMOS DA SILVA, qualificados nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Guarulhos, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA